RESUMÉ — Místní poplatky

565/1990 Sb.

Zdrojové znění: 1. 1. 2025.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Vymezuje poplatky, které může obec zavést vyhláškou, a jejich správu.

Zásady a nosné koncepty: Zákonná výhrada poplatku, omezená normotvorba obce a předvídatelnost povinnosti.

Systematika: Jednotlivé druhy poplatků, společná ustanovení a vyměření.

Subjekty a objekty: Obec jako správce, poplatník, plátce a zákonem určené objekty.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Čl. 11 odst. 5 Listiny č. 2/1993 Sb.; obecní působnost podle č. 128/2000 Sb. Daňový řád č. 280/2009 Sb. je procesní; obec nesmí zavést libovolný další typ poplatku.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1

Obec může zavést tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“) a) poplatek ze psů, b) poplatek z pobytu, c) poplatek za užívání veřejného prostranství, d) poplatek ze vstupného, e) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, f) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, g) poplatky za komunální odpad.

§ 3a — Předmět poplatku

(1) Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

§ 3g — Evidenční povinnost

(1) Plátce poplatku z pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt.

§ 3h — Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu

(1) Plátce poplatku z pobytu, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud a) důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1 000 účastníkům této akce, a b) oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku.

§ 10d

(1) Poplatky za komunální odpad jsou a) poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a b) poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

§ 10f — Předmět poplatku

Předmětem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je jednotlivá možnost využívat obecní systém odpadového hospodářství, která je dána a) přihlášením v této obci, b) vlastnictvím jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce.

§ 10j — Předmět poplatku

Předmětem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.

§ 10p — Solidární poplatková povinnost

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

§ 10r — Nemovitá věc vložená do fondu

Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.

§ 11 — Stanovení poplatku

(1) Správce poplatku vyměří poplatek poplatkovému subjektu jeho předepsáním do evidence poplatků ve správné výši bez vydání rozhodnutí, je-li splněna případná ohlašovací povinnost a nemá-li pochybnost o jeho výši, a to ke dni jeho a) splatnosti, pokud je k tomuto dni zcela zaplacen nebo odveden, nebo b) opožděného zaplacení nebo odvedení, pokud je k tomuto dni zcela zaplacen nebo odveden, aniž by dosud vydal rozhodnutí o vyměření poplatku.

§ 11a — Žádost o vyměření poplatku rozhodnutím

(1) Poplatkový subjekt je oprávněn ve lhůtě pro stanovení poplatku požádat správce poplatku o vyměření poplatku rozhodnutím.

Podklad: 565-1990-Sb o mistnich poplatcich.pdf • 13 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 657 slov resumé včetně úvodu z 4769 slov vyčištěného podkladu (13,78 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.